

DIREITO PENAL MILITAR

CRIMES CONTRA O SERVIÇO OU DEVER MILITAR

Deserção

Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, **por mais de oito dias**:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

- Crime propriamente militar porque exige que o autor seja militar.
- Crime de mão própria porque não admite coautoria. Se dois militares em concurso decidirem desertar, não será crime de deserção, será CRIME DE CONCERTO PARA DESERÇÃO.
- Crime permanente – STF INF 682: a partir do período de 8 dias em que o militar se ausenta. Ele estará cometendo esse crime até a sua prescrição, a ação consumativa se prolonga ao longo do tempo. Se for uma praça, prescreve aos 45 anos; se for um oficial, prescreve com 60 anos.
- Crime de mera conduta: não tem resultado, só a conduta de se ausentar por mais de 8 dias.
- Tem que ser 9 dias? Mais de 8 dias, são 9 dias? No dia 1.11 o militar deveria estar de serviço às 8h00. No dia 2.11, a partir da 0h01 o prazo começa a ser contado e assim sucessivamente até o dia 9.11. No dia 10.11 é o 9º dia e a 0h01 ele já é considerado desertor.
- Período de graça, prazo de graça ou ausência ilegal – octídio prévio. No exemplo acima, desde o dia 2 ao dia 9 é o denominado período de graça, prazo de graça, ausência ilegal ou octídio prévio e o militar não é considerado desertor.

Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:

I – não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou férias;

- Trânsito é o período de dias concedidos ao militar que desloca de um local para o outro.
- Abrange também o não retorno das férias?

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

II – deixa de se apresentar a autoridade competente, **dentro do prazo de oito dias**, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra;

- Licença é a autorização temporária;
- Agregação;
- No Estado de Sítio, todos os militares tem a obrigação de comparecer? Sim, é desertor.

III – tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias;

Pode ser após o cumprimento de pena por crime comum? Sim.

IV – consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade.

- Há termo de ausência? Não e nem período de graça.
- O militar **deve** conseguir passar para inatividade ou ser excluído do serviço ativo.

Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:

Atenuante especial

I – se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação do crime, **a pena é diminuída de metade**; e de um terço, se de mais de oito dias e até sessenta;

O militar se apresenta voluntariamente, não precisa ser espontâneo.

A letra da lei não exige que seja espontânea, pode ser voluntário.

Agravante especial

II – se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, **a pena é agravada de um terço**.

- Importância dada a vigilância das fronteiras – unidades estacionadas



15m

ANOTAÇÕES

Abandono de posto

Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

O crime do abandono de posto abrange o posto de serviço, o lugar de serviço ou o serviço.

- **Crime de perigo:** no Direito Penal Militar é feita a classificação de crime de perigo e de perigo de dano. No crime de dano há ofensa ao bem jurídico tutelado, por exemplo homicídio quando o bem tutelado é a vida; há crimes de perigo que não precisam ofender o bem jurídico tutelado, basta o perigo de ofensa para a consumação, caso, por exemplo, de embriaguez ao volante quando não é preciso gerar acidente porque já há um perigo ao dirigir embriagado. STF Inf. 647.
- Crime instantâneo: diferentemente da deserção, que é um crime permanente, a ação consumativa é imediata. STF Inf 647.
- Crime de mão própria: não admite coautoria.
- Posto – missão específica, em local específico.
- Lugar de serviço – missão ampla.
- Crime de abandono de posto e deserção – STF HC 125112/RJ – fenômeno da absorção (crime meio e crime fim). Pode acontecer do militar abandonar o posto de serviço, abandoná-lo antes de terminar o serviço e nunca mais voltar para o quartel, cometendo a deserção. Se estiver em continuidade esse abandono e a deserção, o STF decidiu pelo fenômeno da absorção: o crime meio é absorvido pelo crime fim e o militar apenas responderá pela deserção.



20m

Descumprimento de missão

Art. 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada: Pena – detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Se é oficial o agente, a pena é aumentada de um terço.

§ 2º Se o agente exercia função de comando, a pena é aumentada de metade.

Modalidade culposa

§ 3º Se a abstenção é culposa:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Missão – ordem;
- Crime omissivo próprio;
- Crime de mão própria: não admite coautoria;
- Crime de perigo;
- Diferença entre este crime e a Insubordinação – Recusa de Obediência art. 163.

Se um militar descumpre diretamente ordem superior, caracteriza o crime de Recusa de Obediência.

Se um militar descumpre indiretamente ou descumpre culposamente ordem superior, caracteriza Descumprimento de Missão.

Se mais de um militar descumprirem ordem superior será MOTIM.

Se mais de um militar, armados, descumprirem ordem superior, será REVOLTA.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
